

1500314-24.2019.8.26.0512

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... todos, negaram a associação para o tráfico.

Victor Gabriel de Souza Motta disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia. Acredita que esteja sendo acusado por seus antecedentes no tráfico e em razão de suposto envolvimento no homicídio de um PM, do qual, contudo, foi absolvido. Ainda, segundo afirma, algumas pessoas que cobiçam a sua esposa teriam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500314-24.2019.8.26.0512 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500314-24.2019.8.26.0512

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Victor Gabriel de Souza Motta e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. GABRIEL HENRIQUE TONIATO, VICTOR GABRIEL DE SOUZA MOTTA, FABRICIO PEREIRA BRANDÃO, KELVEN DA SILVA BASILIO, GABRIEL PINTO RAMALHO, JONATHAN LUIZ LOPES BARBOSA, WESLEY FERREIRA LIMA, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, UÉLBIO SANTANA DA CRUZ, ALYSSON NASCIMENTO DE SOUZA COSTA e ANDERSON MARTINS DA SILVA foram denunciados, todos, pela prática, em tese, do crime previsto nos art. 35 da Lei nº 11.343/06, porque, em data incerta mas até o dia 28.07.2019, no local conhecido como "Biqueira do Figueiredo" ou "do trilho", situado nas imediações da Rua Prefeito Cido Franco, altura do nº 688, Centro, em Rio Grande da Serra, associaram-se, de forma livre e consciente, para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. Oferecida em 11.09.2019, a denúncia foi recebida em 09.12.2019, decretando-se a prisão preventiva dos acusados (fls. 156/157).

Citados, os acusados apresentaram defesa (fls. 462, 466/489, 647/649, 663/667, 769/774, 776/778, 982/983, 985/1.003, 1.028/1.031, 1.078/1.081 e 1.159/1.160).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se, ao fim, os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados, nos

termos da denúncia (fls. 1.500/1.529). As Defesas, por sua vez, pediram a absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e a possibilidade de recorrerem em liberdade (fls. 2.359/2.362, 2.363/2.366, 2.367/2.382, 2.383/2.386, 2.394/2.397, 2.398/2.401, 2.402/2.409, 2.410/2.418, 2.421/2.425, 2.429/2.433, 2.437/2.440 e 2.442/2.445).

É o breve relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pela portaria de instauração de inquérito (fls. 07/08), documentos intermediários (fls. 09/145) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca em relação a todos os acusados.

Os policiais civis Sergio Alves do Nascimento e Daniel Vieira Damaia disseram que a investigação, no caso, iniciou-se no setor de homicídios, com a apuração da morte de um policial militar. Nesta investigação, identificaram os mandantes e autores do crime e logo relacionaram o fato a uma organização criminosa com atuação no tráfico, tendo em vista o local da morte do PM, usuário de droga, em uma biqueira. Começaram a dar flagrantes nesta biqueira, e, com o passar do tempo, em conversas com os presos e testemunhas – inclusive, protegidas –, identificaram um a um os integrantes da organização, por seus apelidos, e suas funções. Em seguida, chegavam às respectivas qualificações. Existe um setor específico na delegacia que faz essa correlação entre apelidos e nomes, a partir de registros preexistentes e mesmo diligências posteriores, se necessárias. As declarações foram todas espontâneas, prestadas sem qualquer constrangimento: indagadas a respeito do homicídio, por exemplo, crime mais grave, as pessoas negavam envolvimento, dizendo estar no local apenas em função do tráfico, crime menos grave, indicando suas funções, seus comparsas e as funções deles. Relatam, por cima, as funções apuradas de parte dos acusados, sobretudo Gabriel Toniato (GB), o “dono” da biqueira, e Victor Gabriel (Capital), gerente, além de Gabriel Ramalho (Carioca), responsável pelo “recolhe” diurno, Kelven (Kelvinho), responsável pelo “recolhe” noturno, e Fabrício (Neguinho), responsável pelo abastecimento.

A testemunha protegida Lambda (Prov. Nº 32/00) disse que é usuário e costumava comprar drogas na biqueira em que o PM foi morto, perto de sua casa. Trabalhavam na biqueira, praticando o tráfico: Kelven (Kelvinho) – vapor, Ninoca (não sabe o nome) – vapor, Churrasco (não sabe o nome) – campana, Alysson – campana, Capital (não sabe o nome, mas o descreve como branco, baixo e gordinho, de olhos castanhos e cabelo preto) – vapor/gerente, Chavão (Bruno, que descreve como “moreninho”, baixo, cheio de tatuagens pelo braço, peito e barriga) – vapor, Carioca (não sabe o nome) – recolhe/vapor, Da Boca (não sabe o nome) – campana e Fabrício (Neguinho) – vapor/abastece [os nomes, os apelidos e as respectivas funções foram todos fornecidos pela testemunha]. Nunca viu GB no local, mas soube, pelos demais, que ele era o “dono” da biqueira. Não sabe o nome de GB. Destes, tinha amizade apenas com Kelven, de infância. O contato com os outros era restrito à compra e venda das drogas. Jonathan não conhece. Sabe que Capital morava com GB e tinha uma relação com Alexandra, irmã de Miriam, que se relacionava com Chavão (Bruno). Não leu o depoimento que prestou na delegacia, mas apenas porque é analfabeto.

Cíntia Aparecida Ribeiro Cassemiro, testemunha de Defesa de Gabriel Henrique Toniato, disse que conhece o acusado, do bairro, mas não conversam muito. Não sabe se ele usa droga ou tem qualquer envolvimento com organização criminosa.

Claudia Figueiredo Pinto, mãe de Gabriel Pinto Ramalho e ouvida como informante, disse que seu filho reside no Rio de Janeiro e foi para São Paulo, entre o fim de 2018 e o começo de 2019, a fim de realizar um reconhecimento de paternidade em um processo judicial. Chegando em São Paulo, reatou com a esposa, Erica, e ficou lá de um a dois anos, retornando depois ao Rio de Janeiro, em razão de ter arrumado um emprego.

Interrogados, os acusados, todos, negaram a associação para o tráfico.

Victor Gabriel de Souza Motta disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia. Acredita que esteja sendo acusado por seus antecedentes no tráfico e em razão de suposto envolvimento no homicídio de um PM, do qual, contudo, foi absolvido. Ainda, segundo afirma, algumas pessoas que cobiam a sua esposa teriam

inventado fatos contra si. Por fim, nega que tenha os vulgos de Capital e Baleado. Conhece Gabriel Henrique Toniato, que é padrinho do seu filho. Nega que o vulgo dele seja GB. Também conhece Bruno, Fabrício e Alysson, mas apenas de vista. Nega que tenha integrado o grupo de WhatsApp "Guerreiros de Fé".

Bruno Henrique dos Santos disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, bem como os motivos de estar sendo acusado. Dos demais réus, conhece apenas Jonathan, do bairro, mas não tem relação alguma com ele. Nega que tenha qualquer apelido ou vulgo, tanto menos Chavão, sendo conhecido apenas como Bruno. Nega que tenha integrado o grupo de WhatsApp "Guerreiros de Fé". Na delegacia, foi forçado, física e psicologicamente, a assinar a folha do seu depoimento, não prestado.

Weslley Ferreira Lima disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia. Acredita que esteja sendo acusado em razão de suposto envolvimento no homicídio de um PM, do qual, contudo, foi absolvido. Nada tem a ver com o homicídio ou com o tráfico. Dos demais réus, conhece apenas Anderson, vulgo Novinho, e Alysson, do bairro, de vista. Nega que seja conhecido como Ninoca. Seus familiares o chamam de Nino. Nega ainda que tenha integrado o grupo de WhatsApp "Guerreiros de Fé". Na delegacia, apanhou dos policiais, que forjaram o seu depoimento.

Gabriel Pinto Ramalho disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia. Acredita que esteja sendo acusado por ser usuário de drogas e frequentar biqueiras, ficando conhecido dos policiais. Dos demais réus, conhece apenas Anderson, vulgo Prego, irmão de sua ex-companheira. É do Rio de Janeiro. Veio de lá em 2018 para reconhecer um suposto filho seu, em um processo judicial, e ficou em Rio Grande da Serra por um breve período, retornando ao Rio por volta de julho de 2019. Nega que tenha integrado o grupo de WhatsApp "Guerreiros de Fé".

Alysson Nascimento Souza Costa disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia. Acredita que esteja sendo acusado por seus antecedentes criminais, por roubo, e em razão de suposto envolvimento no homicídio de um PM, do qual, contudo, foi absolvido. Jamais teve qualquer relação com o tráfico. É apenas usuário de droga. Não se recorda de conhecer os demais réus. Nega ter vulgo, sendo conhecido apenas como Alyssinho ou Neguinho. Na delegacia, apanhou a fim de confessar o homicídio e a associação para o tráfico, o que se recusou a fazer.

Anderson Martins da Silva disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, nem tem ideia do motivo de estar sendo processado. Sequer conhece os demais acusados. Seu apelido é Novinho. Na delegacia, apanhou a fim de confessar o homicídio e a associação para o tráfico, o que se recusou a fazer.

Uélbio Santana da Cruz disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, nem tem ideia do motivo de estar sendo processado. É de Ribeirão Pires. Não conhece os demais acusados, que são de Rio Grande da Serra. Não tem qualquer envolvimento com o tráfico. Sequer é usuário de drogas. Seu apelido é Neguinho do Pagode. Apanhou e presenciou os demais acusa

Fabrício Pereira Brandão disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, nem tem ideia do motivo de estar sendo processado. Dos acusados, conhece apenas Gabriel Toniato, que tem um filho com sua irmã. Os telefones celulares apreendidos em sua casa eram de seus filhos, usados para brincar e assistir vídeos. Nega que neles houvesse qualquer grupo "Guerreiros de Fé" no WhatsApp ou que já os tenha integrado em algum momento. Nega ainda que tenha qualquer apelido. Foi preso em flagrante por tráfico, na biqueira do Figueiredo. Neste dia, de fato, estava vendendo droga. Mas era o primeiro dia que o fazia, não integrando associação. Estava sozinho.

Jonathan Luiz Lopes Barbosa disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, nem tem ideia do motivo de estar sendo processado. Não tem qualquer envolvimento com o tráfico. Sequer é usuário de drogas. Dos acusados, conhece apenas Bruno, de vista, do bairro, mas não tem qualquer relacionamento com ele. Chegou a pegar um dinheiro emprestado com ele, mas apenas por estar desesperado para pagar um tratamento de saúde da mãe. Não tem apelidos. Sofreu violência policial na delegacia, tendo sido agredido na delegacia.

Kelven da Silva Basílio disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, nem tem ideia do motivo de estar sendo processado, até mesmo porque foi

preso em razão de suposto envolvimento no homicídio de um PM, do qual, contudo, foi absolvido. Dos réus, conhece apenas Alysson, de vista, do bairro. Tem o apelido de Kelvinho desde a escola. Não conhece o grupo de WhatsApp “Guerreiros de Fé” e nega que o tenha integrado. Não deu depoimento algum na delegacia a respeito da associação para o tráfico, tendo sido ameaçado e agredido no ato da prisão, além de forçado a dar nomes de envolvidos no homicídio, o que não fez, por não ter conhecimento dos fatos.

Por fim, Gabriel Henrique Toniato disse que desconhece por completo os fatos narrados na denúncia, nem tem ideia do motivo de estar sendo processado. Dos demais réus, conhece apenas Alysson, de vista, Victor Gabriel, conhecido como Vitinho, já que é padrinho do filho dele, e Fabrício, irmão da sua ex-mulher. Seu apelido é Biel ou Bi.

Apesar da negativa, patente, por todos, a prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia.

Os policiais civis foram categóricos ao afirmar que, no caso, a investigação se iniciou no setor de homicídios, com a apuração da morte de um policial militar. Nesta investigação, identificaram os mandantes e autores do crime e logo relacionaram o fato a uma organização criminosa com atuação no tráfico, tendo em vista o local da morte do PM, usuário de droga, em uma biqueira. Começaram a dar flagrantes nesta biqueira, e, com o passar do tempo, em conversas com os presos e testemunhas – inclusive, protegidas –, identificaram um a um os integrantes da organização, por seus apelidos, e suas funções. Em seguida, chegavam às respectivas qualificações. Existe um setor específico na delegacia que faz essa correlação entre apelidos e nomes, a partir de registros preexistentes e mesmo diligências posteriores, se necessárias. As declarações foram todas espontâneas, prestadas sem qualquer constrangimento: indagadas a respeito do homicídio, por exemplo, crime mais grave, as pessoas negavam envolvimento, dizendo estar no local apenas em função do tráfico, crime menos grave, indicando suas funções, seus comparsas e as funções deles.

Corroborando a palavra dos policiais, a testemunha protegida Lambda disse que é usuário e costumava comprar drogas na biqueira em que o PM foi morto, perto de sua casa. Trabalhavam na biqueira, praticando o tráfico: Kelven (Kelvinho) – vapor, Ninoca (não sabe o nome) – vapor, Churrasco (não sabe o nome) – campana, Alysson – campana, Capital (não sabe o nome, mas o descreve como branco, baixo e gordinho, de olhos castanhos e cabelo preto) – vapor/gerente, Chavão (Bruno, que descreve como “moreninho”, baixo, cheio de tatuagens pelo braço, peito e barriga) – vapor, Carioca (não sabe o nome) – recolhe/vapor, Da Boca (não sabe o nome) – campana e Fabrício (Neguinho) – vapor/abastece [os nomes, os apelidos e as respectivas funções foram todos fornecidos pela testemunha]. Jonathan não conhece. Nunca viu GB no local, mas soube, pelos demais, que ele era o “dono” da biqueira. Não sabe o nome de GB. Destes, tinha amizade apenas com Kelven, de infância. O contato com os outros era restrito à compra e venda das drogas.

Veja-se, no ponto, que suficientemente identificadas as figuras de: 1) Kelven (Kelvinho) – vapor; 2) Ninoca (não sabe o nome) – vapor; 3) Churrasco (não sabe o nome) – campana; 4) Alysson – campana; 5) Capital (não sabe o nome, mas o descreve como branco, baixo e gordinho, de olhos castanhos e cabelo preto) – vapor/gerente; 6) Chavão (Bruno, que descreve como “moreninho”, baixo, cheio de tatuagens pelo braço, peito e barriga) – vapor; 7) Carioca (não sabe o nome) – recolhe/vapor; 8) Da Boca (não sabe o nome) – campana; 9) Fabrício (Neguinho) – vapor/abastece e 10) GB, a quem nunca viu no local, mas soube, pelos demais, que era o “dono” da biqueira.

É bem verdade que, em relação a parte dos acusados, a testemunha não fez correlação direta dos “vulgos” mencionados com os seus respectivos nomes.

Contudo, as demais provas produzidas nos autos colmatam de forma suficiente essas lacunas, conforme bem aponta a acusação em sua manifestação, encampada na íntegra e a seguir transcrita para exata compreensão da controvérsia:

“Da análise do conteúdo dos áudios das mensagens trocadas entres os agentes, que se utilizavam do referido grupo “Guerreiros da Fé Parte 2” para a comunicação entre eles, compreende-se solidificada a hierarquia e divisão de tarefas nas atividades

do tráfico.

Cabe esclarecer que os réus, sendo integrantes do referido grupo "Guerreiros da Fé parte 2", participavam por meio dos apelidos pelos quais são conhecidos no mundo do crime, conforme se destaca do laudo pericial nº 203.347/2020:

a) Nesse ponto veja-se que Carioca (Gabriel Pinto Ramalho) usava o telefone +5511983485558@s.whatsapp.net.

b) Baliado, que em verdade se refere a Victor Henrique da Silva Santos, não denunciado nos autos, mas ouvido no processo de homicídio, depoimento no qual informou seu telefone (11) 97114-1664 (mesmo indicado às fls. 857), reconheceu pertencer ao grupo "Guerreiros da Fé".

c) Dadinho, que embora não tenha sido denunciado nos autos, se trata de pessoa de nome Rodrigo, conforme mencionado pela testemunha Lambda (fl. 15/16).

d) Ninoca (Wesley Ferreira), era cadastrado pelo nº 5511996742729@s.whatsapp.net. Em relação a este réu, o apelido é reconhecido por ele na fase policial fl. 23, muito embora em juízo tenha negado a alcunha, dizendo ser chamado de Nino. Além disso, o réu é cadastrado no grupo pelas iniciais W. N. Novaes e sendo indagado em juízo sobre tais iniciais, ele esclareceu que "W. N. Novaes" é o nome utilizado por ele no Facebook: "W" por conta de seu nome Wesley e "N" por causa de Nino, que é o seu apelido.

e) Jhoninha (Jonathan Luiz Barbosa), cadastrado sob o nº 5511945329229@s.whatsapp.net.

f) Chavão/Bruninho (Bruno Henrique dos Santos), cadastrado sob o nº 511961834966@s.whatsapp.net.

g) GB (Gabriel Henrique Toniato), cadastrado sob o nº 5511943875845.

h) Kelvin (Kelvin da Silva Basílio), que na fase extrajudicial, à fl. 19, admitiu participar do grupo, era cadastrado sob o nº 5511971581292@s.whatsapp.net.

i) Capital/Capital das Notas (Victor Gabriel de Souza Motta), cadastrado sob o nº 5511989662518@s.whatsapp.net.

j) Neguinho (Fabrício Pereira Brandão) cadastrado nº 5511999734179@s.whatsapp.net." (fls. 1115/1.116).

De plano, constata-se a identificação completa de Gabriel Henrique Toniato, Kelven da Silva Basílio, Gabriel Pinto Ramalho, Jonathan Luiz Lopes Barbosa, Bruno Henrique dos Santos, Wesley Ferreira, Victor Gabriel de Souza Motta e Fabrício Pereira Brandão, por seus dados fornecidos à empresa de telefonia, como participantes do grupo "Guerreiros da Fé", utilizado pela associação criminosa, conforme evidenciam transcrições de mensagens trocadas entre eles e outros indivíduos precisa e minudentemente indicadas pelo Parquet.

Confira-se:

"Verificou-se, ademais, a participação de outras pessoas no grupo, a saber, "Russo", "Gordinho da Loja", "Didre", "Xandi", "Maringa", "Thais Daniel", "Tetinha" e "Sinho", as quais não foram identificadas.

A troca de mensagens entre os réus, conforme constatado pela perícia, deu-se entre os dias 16/05/2019 a 13/06/2019, perfazendo um total de 4878 áudios, os quais, analisados em conjunto, demonstram a existência de associação entre os acusados, bem como que não se tratava de organização eventual, mas, ao revés, revestia-se de estabilidade e tendia a permanecer enquanto não houvesse a intervenção das autoridades responsáveis pela repressão da criminalidade. Portanto, caracterizado se encontra o crime tipificado no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Além disso, demonstram o modus operandi da associação criminosa, conforme rígida divisão de tarefas, sob o direcionamento e supervisão de GABRIEL HENRIQUE (GB) e seu braço direito, o réu VICTOR GABRIEL (Capital).

Inicialmente, analisando-se o laudo pericial confeccionado pela I. Perita (fls. 847/904), verifica-se que inúmeras fotografias foram encaminhadas para "Capital" ou VICTOR GABRIEL, contendo anotações da contabilidade da atividade criminosa, como se vê às fls. 860/862, 864/879, a indicar que ele era, de fato, quem exercia a gerência do ponto de venda de drogas.

Além disso, às fls. 863, verifica-se uma fotografia encaminhada a "Ninoca" ou WESLLEY (cadastrado no WhatsApp com o nome "W.N.Novaes"), contendo várias porções de drogas organizadas A análise da mídia encaminhada pelo IC, contendo a

integralidade das conversas mantidas pela associação criminosa por meio do aplicativo WhatsApp, mais especificamente no grupo denominado Guerreiros da Fé Parte 2", acaba por afastar toda e qualquer dúvida que possa haver sobre a estrutura organizacional da associação formada pelos réus e outros integrantes não identificados pela Polícia Civil para o fim da prática de crimes de tráfico de droga.

Assim, são diversas as mensagens idôneas a verificar a rotina e a coordenação do tráfico, sendo possível verificá-las na planilha Excel "P01605-20 MOTOROLALAXT-1080 WHATSAPP", pelo respectivo código do áudio.

Com o fim de melhor demonstrar a prática criminosa em questão, passo a colacionar algumas mensagens demonstrativas da rotina do ponto de venda de drogas e da ingerência de GABRIEL HENRIQUE sobre os demais.

Todos os áudios poderão ser acessados por meio do seguinte

link: [https://drive.google.com/drive/folders/1C7qfiA7Yy\\_I4z\\_p1j9G5fKWaTQcz0X8q?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1C7qfiA7Yy_I4z_p1j9G5fKWaTQcz0X8q?usp=sharing)

De início, confira-se o áudio PTT-20190611-WA0010.opus, por meio do qual GB, cumprimentando todos os participantes, deseja "boa continuidade de tarde e de noite" e direciona a fala a KELVEN e "Carioca" (GABRIEL PINTO RAMALHO), para que fiquem atentos com as "paradinhas de ontem à noite" e providenciem a "contada e recontada", bem como o resumo com as "sobras", para que ele possa fazer a liberação do dia seguinte.

Conforme se verifica do áudio PTT-20190611-WA00362.opus, "Gb" (GABRIEL HENRIQUE) envia mensagem por meio do celular de VICTOR GABRIEL, mandando trazer "elastiquinhos" para a loja e faz menção a "Carioca"

No áudio PTT-20190611-WA0044.opus, verifica-se Gb informando aos demais que "qualquer parada é nessa linha, nesse mesmo número do 'zap'" e determina que todos trabalhem com atenção e, em caso de urgência, pede que falem com ele, ou com Capital ou Neguinho.

No áudio PTT-20190611-WA0052.opus, GABRIEL HENRIQUE menciona aos demais sobre carregamento de drogas "a vácuo" para as "lojas" de Rio Grande, por ordem dos "irmãos" da "sintonia geral e final"; bem como em outra mensagem fala sobre pedidos de drogas PTT-20190611-WA0077.opus, que foi respondida por "Carioca", que informa sobre o abastecimento da biqueira no áudio PTT-20190611-WA0078.opus, afirmando que o "irmão já passou e está tudo tranquilo".

Em sequência, no áudio PTT-20190611-WA0080.opus GABRIEL HENRIQUE diz a um traficante ainda não identificado que comunique o "Capital" sobre contabilidade de droga, pois precisam "colocar no injetado"

No áudio PTT-20190611-WA0081.opus, GABRIEL RAMALHO ("Carioca") menciona sobre 100 porções de droga "a vácuo" liberadas por um "brother". Em sequência, no áudio PTT-20190611-WA0082.opus, VICTOR GABRIEL, manda os "vapores" tirarem foto das drogas, com o antes e depois de injetadas as drogas "a vácuo" emprestadas.

No próximo áudio (PTT-20190611-WA0084.opus), VICTOR GABRIEL manda Neguinho (FABRÍCIO) formar três tabuleiros com as drogas e tirar fotos. Já no áudio seguinte (PTT-20190612-WA0006.opus), VICTOR GABRIEL, em mensagem a FABRÍCIO sobre reposição de droga, fala expressamente em 5 porções de maconha de R\$ 5,00 e de R\$ 20,00, 20 porções de crack de R\$ 5,00 e de R\$ 10,00, além de lança-perfume e Skank.

No áudio PTT-20190612-WA0007.opus, VICTOR GABRIEL diz que "Bomba" (não identificado nos autos) faltou e que colocou Pedro em seu lugar para vender droga na loja com Ninoca ( WESLEY).

Em resposta, GABRIEL HENRIQUE afasta Bomba e ordena que Pedro assuma seu lugar, conforme áudio PTT-20190612-WA0008.opus.

Em sequência, GB diz que vai armar as "a vácuo" para a venda na loja (áudio PTT-20190612-WA0010.opus).

Em outra passagem, "Capital" (VICTOR GABRIEL) alerta sobre a aproximação da Polícia (áudio PTT-20190612-WA0011.opus).

No áudio PTT-20190612-WA0012.opus, WESLEY (Ninoca) responde, e, em outra mensagem, áudio PTT-20190612-WA0013.opus, solicita uma bolsa para armazenamento de droga e obtém resposta de JONATHAN (Joaninha), áudio PTT-20190612-WA0014.opus.

GABRIEL HENRIQUE alerta para aproximação de viaturas do "Choque", mandando terem

cuidado (áudio PTT-20190612-WA0023.opus).

No áudio PTT-20190612-WA0039.opus20, Capital (VICTOR GABRIEL) indaga sobre os marmiteiros para os integrantes do ponto. Ninoca (WESLEY) responde para que peça, conforme áudio PTT-20190612-WA0040.opus e "Capital" fala do "rango da Lopes", demonstrando que a ingerência dos réus não se restringe a biqueira da Figueiredo/Trilho, mas também a da Vila Lopes, conforme áudio PTT-20190612-WA0041.opus.

Na próxima sequência de áudios, verifica-se discussão sobre o desconto no pagamento de um dos vapores, motivado por suposto prejuízo causado por ele ao tráfico, informado no grupo por "Carioca" (PTT-20190612-WA0050.opus).

Em resposta, nos áudios PTT-20190612-WA0051.opus/ PTT-20190612-WA0054.opus/ PTT-20190612-WA0056.opus242526, GABRIEL HENRIQUE manda ouvir as partes. Também manda recado com determinações de disciplina aos demais. E fala aos responsáveis pela disciplina na associação criminosa para terem cautela em seus julgamentos.

Nos áudios PTT-20190612-WA0083.opus e PTT-20190612-WA0095.opus, Ninoca (WESLEY) pede mais droga ("um kit") e avisa que abriu o pacote de nº 2 e que vai começar a faltar "umas droguinhas".

Em sequência, por meio do áudio nº PTT-20190612-WA0089.opus, integrante da associação, ainda não identificado, informa que estão na contagem para o envio. Então, GABRIEL HENRIQUE pede para mandarem fotos assim que a droga chegar, para bater com a contagem (PTT-20190612-WA0091.opus). Também, GB, mais uma vez demonstrando sua ingerência na coordenação da biqueira, manda Ninoca (WESLEY) oferecer a nº 1, pois a 2 está em falta, conforme áudio nº PTT-20190612-WA0113.opus.

Em resposta, Ninoca confirma que só tem três da nº 2 e que vai empurrar a nº 1 (áudio PTT-20190612-WA0114.opus).

Mensagem de Joaquina dizendo a Ninoca que está chegando (PTT-20190612-WA0162.opus). GB cobra contas de KELVEN em relação a seu caixa e diz que vai demorar para fazer o recolhimento, pois tem "paradas" para resolver com os irmãos da Zona Leste (PTT-20190612-WA0171.opus); bem como coordena os "VP" (vapores), dizendo para terem foco no nº 01, que a nº 2 só chegará no dia seguinte (áudio nº PTT-20190612-WA0173.opus).

Em um determinado momento, GB manda remover Gordinho do grupo ao saber de sua prisão (PTT-20190612-WA0198.opus). Ainda, insiste que Gordinho seja removido e demonstra preocupação com a possibilidade de apreensão do celular, manda ter cautela e que mudem foto de perfil e não mandem foto, que apaguem conversas, determinando ainda que "campanas" não devem integrar o grupo (PTT-20190612-WA0201.opus).

No áudio PTT-20190613-WA0007.opus38, "Capital" alerta sobre a existência de R\$ 550,00 da volta do caixa, e manda ir recolher.

Em uma das passagens, KELVEN informa aos demais que está tudo tranquilo e reforça que o vapor "Bolso" voltou, já está liberando os usuários, os campanas já se posicionaram e que a loja está tranquila (áudios PTT-20190614-WA0198 e PTT-20190614-WA0205.opus). (fls. 1.517/1.524).

E prossegue o Ministério Público, bem esclarecendo o motivo de os acusados Anderson, Alysson e Uélbio não constarem da relação de membros do grupo "Guerreiros da Fé": "interessante notar o áudio PTT-20190612-WA0201.opus, no qual GB, expressando preocupação com a prisão de "Gordinho", afirma expressamente que os campanas não podem fazer parte do grupo, o que justificaria a ausência dos três acusados nas trocas de mensagens do grupo de WhatsApp." (fl. 1.525).

Longe de ser praxe deste magistrado – mesmo porque isso jamais aconteceu até hoje, o que pode ser verificado com facilidade do acervo constante do banco de sentenças criminais desta Corte –, a transcrição de parte dos memoriais como fundamentação aqui se faz pertinente tendo em vista a absoluta aderência daquilo que foi trazido pelo Ministério Público com as razões de decidir.

A identificação inicial dos acusados realizada pela Polícia, por seus nomes e "vulgos", seguida da confirmação parcial de tais nomes e "vulgos" feita em juízo, de forma livre e desimpedida, pela testemunha protegida Lambda, somada, ao fim, pela minudente filtragem e transcrição das mensagens acima, não especificamente

impugnadas pelas Defesas, evidencia, com suficiente certeza, o ajuste prévio entre os acusados e a estabilidade da união entre eles para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

E tanto é que assim o fizeram, de data incerta até 28.07.2019, distribuindo, por várias biqueiras controladas em Rio Grande da Serra, com divisão de tarefas e lucros, e de forma permanente, grande quantidade de drogas, das mais variadas espécies.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos e tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam beneficiá-los.

A prova não deixa dúvidas de que os acusados cometeram o delito previsto no art. 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

#### 1. GABRIEL HENRIQUE TONIATO

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade negativa, já que, conforme se demonstrou acima, era ele que exercia a liderança da associação, razão pela qual cabível mais rigor no apenamento; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA e as certidões de fls. 1.435/1.440, que registram passagens por crimes variados e condenações transitadas em julgado por tráfico e roubo; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, já tendo o acusado sido condenado definitivamente por tráfico em 2015 e roubo em 2019 (fls. 1.435/1.440), de modo que fica a pena intermediária em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, mais 1.510 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, mais 1.510 dias-multa.

#### 2. ANDERSON MARTINS DA SILVA

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes inexistentes (fls. 1.441/1.442); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, fica a pena intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

#### 3. KELVEN DA SILVA BASILIO

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras";



personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes inexistentes (fls. 1.443/1.444); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa. Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, fica a pena intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

#### 4. GABRIEL PINTO RAMALHO

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes inexistentes (fls. 1.445/1.446); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa. Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, fica a pena intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

#### 5. VICTOR GABRIEL DE SOUZA MOTTA

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA e as certidões de fls. 1.447/1.450, que registram passagens e condenações transitadas em julgado por tráfico; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, já tendo o acusado sido condenado definitivamente diversas por tráfico em 2019 (fls. 1.447/1.450), de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

#### 6. BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes inexistentes (fls. 1.445/1.446); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa. Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, fica a pena intermediária em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

#### 7. WESLEY FERREIRA LIMA

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos (fls. 1.452/1.454); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa. Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, fica a pena intermediária em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

#### 8. JONATHAN LUIZ LOPES BARBOSA

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA e as certidões de fls. 1.455/1.457, que registram passagens e condenações transitadas em julgado por tráfico; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, já tendo o acusado sido condenado definitivamente diversas por tráfico em 2019 (fls. 1.455/1.457), de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

#### 9. UELBIO SANTANA DA CRUZ

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA e as certidões de fls. 1.458/1.460; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, já tendo o acusado sido condenado definitivamente por roubo majorado em 2018 (fl. 1.458), de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

#### 10. ALYSSON NASCIMENTO SOUZA COSTA

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é

negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA e as certidões de fls. 1.461/1.464, com passagens e condenações definitivas por roubo e furto; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, já tendo o acusado sido condenado definitivamente por roubo majorado em 2018 e furto em 2017 (fls. 1.461/1.462), de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

#### 11. FABRÍCIO PEREIRA BRANDÃO

Na primeira fase: quantidade das substâncias é negativa, já que, tratando-se de associação constituída com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume de droga transacionado é sobremaneira expressivo, a impor a exasperação da pena-base; a natureza das substâncias também é negativa, não só pelo maior poder vulnerante da cocaína e do "crack", mas pela ampla variedade de drogas utilizadas no abastecimento das "biqueiras"; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, tendo em vista a vasta FA e as certidões de fls.

1.465/1.467, com passagens e condenações definitivas por tráfico; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar os acusados como incursos nas penas do art. 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-os da seguinte forma:

1. GABRIEL HENRIQUE TONIATO: 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, mais 1.510 dias-multa.

2. ANDERSON MARTINS DA SILVA: 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

3. KELVEN DA SILVA BASILIO: 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

4. GABRIEL PINTO RAMALHO: 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

5. VICTOR GABRIEL DE SOUZA MOTTA: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

6. BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS: 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa.

7. WESLEY FERREIRA LIMA: 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

8. JONATHAN LUIZ LOPES BARBOSA: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

9. UELBIO SANTANA DA CRUZ: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

10. ALYSSON NASCIMENTO SOUZA COSTA: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.295 dias-multa.

11. FABRÍCIO PEREIRA BRANDÃO: 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, mais 1.110 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo, ante a condição financeira dos réus.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a natureza equiparada a hediondo do delito, fixo para todos o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do comando do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão do montante de pena, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º). Por fim, nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo e, no caso de Gabriel Toniato, Victor Gabriel, Jonathan, Uélbio e Alysson, por indivíduos reincidentes. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para as de quantidade e de natureza das drogas, já que, constituída a associação com o objetivo de abastecer diversas "biqueiras" na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume das drogas transacionadas, das mais variadas espécies, é sobremaneira expressivo. Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar, não apenas para restaurar a ordem pública, mas sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, já que não desprezíveis as penas concretamente aplicadas, não se podendo afastar o risco de fuga em razão da condenação.

Após o trânsito em julgado:

Expeça-se mandado de prisão.

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários em favor dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA